

**«Зарегистрировано»
Министерством юстиции
Республики Таджикистан
№139 «д» от «4» декабря 2015 г.**

**«Утверждено»
постановлением Правления
Национального банка Таджикистана за
от «29» сентября 2015 г. за №195**

**«Зарегистрировано»
Министерством юстиции
Республики Таджикистан
№ 139 «е» от « 25» августа 2020 г.**

**«Утверждено»
постановлением Правления
Национального банка Таджикистана
от «30» июля 2020 г. за № 95**

Инструкция № 211 “О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой”

Инструкция №211 “О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой” (далее - Инструкция) разработана в соответствии с статьей 9 Закона Республики Таджикистан “О валютном регулировании и валютном контроле” и частью 2 статьи 3 Закона Республики Таджикистана “О банковской деятельности”, и устанавливает порядок и правила организации, осуществления, оформления, учёта и отчётности обменных операций с иностранной валютой в кредитных финансовых организациях.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. К обменным операциям с наличной и безналичной иностранной валютой (далее – обменные операции) относятся операции покупки и продажи иностранной валюты на национальную валюту, а также обмен одной иностранной валюты на другую иностранную валюту.

2. При осуществлении обменных операций с наличной иностранной валютой могут быть предложены следующие дополнительные услуги:

- размен наличной иностранной валюты;
- замена ветхих и повреждённых наличных иностранных валют на платёжные наличные иностранные валюты;
- определение подлинности наличной иностранной валюты и прочие. Для этих услуг кредитные финансовые организации устанавливают тарифы и утверждают их в установленном законодательством случаях, по согласованию с антимонопольными органами.

3. Обменные операции осуществляются кредитной финансовой организацией, имеющей право совершения операций с иностранной валютой в соответствии с лицензией Национального банка Таджикистана (далее-уполномоченный банк) на территории Республики Таджикистан и за его пределами, без ограничений в порядке, установленном законодательством и

настоящей Инструкцией.

3¹. Исламские кредитные организации осуществляют обменные операции с иностранной валютой в соответствии с принципами исламского финансирования и нормативными правовыми актами Национального банка Таджикистана об исламской банковской деятельности.

4 . Уполномоченный банк осуществляет обменную операцию на внутреннем рынке (межбанковском, внутрибанковском, наличном) и на внешнем рынке для себя или для своих клиентов (физических и юридических лиц, имеющих банковские счета) и с другими физическими лицами (одноразовые обменные операции).

5. Уполномоченный банк осуществляет обменную операцию с наличной и безналичной иностранной валютой на внутреннем валютном рынке и с безналичной иностранной валютой на внешних рынках, на которых имеется спрос и предложение, с учётом потребности и необходимости в этой операции и получения дохода.

6. Уполномоченный банк проводит обменную операцию на внутреннем рынке посредством структурных подразделений головного офиса, филиала, центра банковского обслуживания и своих автоматических технических устройств, предоставляющих кассовые услуги и на внешнем рынке, посредством структурных подразделений головного офиса и или филиала осуществляющих операции с иностранной валютой и международные расчёты.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

7 . Уполномоченный банк для осуществления обменной операции с наличной иностранной валютой, использует возможности всех своих учреждений, имеющих операционные кассы.

8 . К учреждениям, имеющим операционные кассы (далее-учреждение) относятся:

- а) кассовые центры головного офиса и филиала;
- б) центры банковского обслуживания и автоматические технические устройства (банкомат и терминалы).

9. Уполномоченный банк, в целях осуществления обменной операции с наличной иностранной валютой, должен:

- а) разработать, приобрести и внедрить программный продукт, техническое оборудование и средства связи, необходимые для создания единой, централизованной электронной сети, соединяющей все учреждения, осуществляющие обменные операции с наличной иностранной валютой с его операционной системой. Данная система должна иметь возможность и

способность проведения, учёта, распознавания и определения каждой обменной операции в единой операционной системе, соединяющей центры банковского обслуживания, филиала, головного офиса уполномоченного банка в режиме реального времени (онлайн) и обеспечить представления информации и ежедневной отчётности об обменных операциях в Национальный банк Таджикистана в электронном виде;

б) привести здания и техническое оборудование учреждения в соответствие с требованиями Национального банка Таджикистана к кассовым узлам, оборудовав рабочее место каждого кассира централизованной системой видеоконтроля и видеонаблюдения;

в) исходя из объёмов спроса на обменные операции, особенностей месторасположения и режима работы выделить учреждению достаточные объёмы денежных средств в наличной национальной и иностранной валютах, обеспечивая их доставку и возврат в (из) учреждение, расположенное вне головного офиса, филиала, посредством собственной службы инкассации или на договорной основе;

г) обеспечить отдельный учёт и отчётность выделенного в подотчёт кассира средств в наличной национальной и иностранной валюте, предназначенной для проведения обменной операции, их прихода, расхода и остатков, прихода и расхода доходов (расходов) от обменной операции в кассу и их отражения в ежедневном балансе;

д) принять необходимые меры по обучению и переобучению кассиров, которые будут проводить обменные операции, подтвердив прохождение ими квалификационной подготовки официальным документом и не допуская не получивших квалификации кассиров к осуществлению обменных операций. Кассиры, имеющие соответствующую квалификацию должны знать порядок и правила проведения обменных операций, бухгалтерский учёт и отчётность по ним, порядок их оформления, иметь знания и навыки определения подлинности и платёжности наличной иностранной валюты в соответствии с Приложением №1 и национальной валюты, выявления сомнительных операций и предоставления информации о них, организации и ведения делопроизводства, сохранности ценностей и обеспечения безопасности при проведении операций;

е) принять специальный нормативный акт (приказ, распоряжение, указание или другое) о том, что касса данного учреждения и кассир имеют право на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой, указав в нём порядок осуществления, учёта, бухгалтерского учёта и отчётности обменных операций, режима работы и другие необходимые условия;

ж) разместить на видном (доступном) для клиентов месте информацию о том, что касса данного учреждения осуществляет обменные операции с наличной иностранной валютой, а также уведомлять других граждан о

существовании такой услуги, используя для этого различные формы рекламы;

з) исходя из состояния рынка, соотношение спроса и предложения наличной иностранной валюты и порядка установленной Национальным банком Таджикистана, отдельным документом устанавливать в начале каждого рабочего дня курс (кросс-курс) обменной операции с наличной иностранной валютой и посредством введения в централизованную операционную систему, довести его до каждого учреждения. Информация о курсах (кросс-курсах) обменной операции должна быть доведена до клиентов и других граждан в наглядном, прозрачном и оперативном порядке на рекламных стендах и табло;

и) исходя из условий местности и расположения учреждения, соотношения спроса и предложения наличной иностранной валюты, режима работы и других воздействующих факторов определять курс (кросс-курс) обменной операции с наличной иностранной валютой или в течение рабочего дня изменить ранее установленный курс (кросс-курс).

10 . Обменная операция с наличной иностранной валютой осуществляется в следующем порядке:

а) физические лица – клиенты уполномоченного банка и другие физические лица могут осуществлять обменные операции с наличной иностранной валютой в учреждениях уполномоченного банка (пункт 8 настоящей Инструкции) без ограничения суммы и назначения, при соблюдении требований Закона Республики Таджикистан “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения”. Осуществление обменных операций в других местах (вне головного офиса, филиала, центра банковского обслуживания, банкоматов и терминалов) категорически запрещено и несоблюдение данного требования со стороны физических лиц расценивается как правонарушение и влечет административную и уголовную ответственность;

б) обменная операция с наличной иностранной валютой на сумму эквивалентную 350 показателей для расчётов осуществляется без предоставления документа, удостоверяющего личность и на сумму эквивалентную более 350 показателей для расчётов, при условии обязательного предоставления документа, удостоверяющего личность. При сомнении, что обменная операция с наличной иностранной валютой связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, операция осуществляется с предоставлением документов, удостоверяющих личность, независимо от её суммы;

в) кассир регистрирует каждую осуществлённую обменную операцию с наличной иностранной валютой через единую операционную систему в Журнале учета обменных операций в электронном виде и выдает физическому

лицу документ, подтверждающий осуществление обменной операции (квитанцию).

г) Журнал учета обменных операций ведется в соответствии с Приложением №2 в электронном виде.

д) документ, подтверждающий осуществление обменной операции (далее – Подтверждающий документ) в соответствии с Приложением №3 на сумму наличной иностранной валюты, эквивалентной до 350 показателей для расчётов выдаётся без указания данных документа, идентифицирующего личность и за подписью кассира, на сумму, эквивалентную более 350 показателей для расчётов, с указанием данных документа, идентифицирующего личность, за подписью кассира и печатью (штампа) учреждения, формируется в электронном виде, печатается на бумаге и выдаётся физическому лицу;

е) Подтверждающий документ, выдаваемый на сумму, эквивалентную более 1 750 показателей для расчётов, дополнительно скрепляется круглой печатью центра банковского обслуживания, филиала или, головного офиса уполномоченного банка;

ж) предоставление Подтверждающего документа (квитанции) для каждой обменной операции и для каждого клиента обязательно;

з) Подтверждающий документ является основанием для вывоза физическим лицом наличной иностранной валюты за рубеж;

и) программный продукт централизованной операционной системы кредитной финансовой организации должен обеспечить возможность учёта, ведения и оформления Журнала регистрации и Подтверждающего документа, подведения итогов дня и подготовки отчёта об обменных операциях с наличной иностранной валютой и их печать на бумажном носителе.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ОТЧЁТНОСТИ И НАДЗОРА ОБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

11 . Уполномоченные банки до 5-го числа каждого месяца представляют в Национальный банк Таджикистана (его региональные отделения) сводный отчёт об учреждениях, получивших или лишивших право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой.

12 . Сводная отчётность об объёмах и средневзвешенных курсах обменных операций с наличной иностранной валютой как часть отчётности уполномоченного банка об обменных операциях с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке республики предоставляется в Национальный банк Таджикистана (его региональные отделения) в режиме реального времени (онлайн), ежедневно.

13 . Уполномоченные банки предоставляют в Национальный банк

Таджикистана (его региональные отделения) всю другую информацию, касающуюся обменных операций по форме и в установленные им сроки, посредством собственных единых операционных систем, связанных с Национальным банком Таджикистана, в режиме реального времени (онлайн).

14 . Руководители уполномоченных банков (их филиалов) и ответственные лица учреждений обязаны осуществлять ежедневный надзор за порядком осуществления, внесения доходов, оформлением и отчётностью обменных операций, сохранностью кассовых ценностей, в том числе посредством единых собственных операционных систем. Уполномоченные банки и их филиалы, обязаны в установленном порядке обеспечить каждое своё учреждение Журналом учёта проверок.

15. Национальный банк Таджикистана и его региональные отделения (их уполномоченные представители) имеют право проверять деятельность любого учреждения, непосредственно или с участием представителя уполномоченного банка.

ГЛАВА 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ

16. Обеспечение исполнения требований настоящей Инструкции возлагается на руководителей уполномоченных банков (их филиалов) и ответственных лиц учреждений и контроль за соблюдением требований осуществляется Национальным банком Таджикистана (его региональными отделениями) на местах.

17. В случае выявления нарушений требований настоящей инструкции, Национальный банк Таджикистана в соответствии со статьёй 48 Закона Республики Таджикистан “О Национальном банке Таджикистана” может применить к уполномоченному банку любые оперативные исправительные меры или меры воздействия.

18. Национальный банк Таджикистана в случае несоблюдения порядка осуществления обменных операций, невыполнения указаний и распоряжений об устранении недостатков более двух раз, в целях обеспечения финансовой стабильности, в рамках требований законов Республики Таджикистан “О Национальном банке Таджикистана” и “О банковской деятельности”, может применить к уполномоченному банку меру запрета на осуществление операций или отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности.

ПРАВИЛА

определения признаков подлинности и платежности иностранных валют

1. Иностранные валюты (денежные знаки - банкноты, казначейские билеты) признаются платежными в следующих случаях:

а) сохранившие основные признаки платежности: наименование центрального (национального) банка, номера и серии, достоинства цифрами и прописью, основной рисунок (портрет) лицевой и оборотной стороны, а также элементы защиты от подделки (водяной знак, магнитные метки, внедренные в бумагу, цветные волокна, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, конфетти, защитные нити, микротекст, люминесцирующие рисунки и др.);

б) имеющие потертости и загрязнения;

в) имеющие подклеенные, оторванные углы или куски (площадью не более 1-2 квадратных сантиметров), если оторванные части безусловно принадлежат данной банкноте;

г) имеющие заклеенные надрывы, если они не превышают одну четвертую часть ширины банкнот;

д) имеющие мелкие масляные и другие пятна, надписи и отпечатки штампов (кроме штампов, свидетельствующих о том, что банкнота является не подлинной), в случае, если они не препятствуют определению подлинности банкнот и не перекрывают в значительной степени (более 50%) одного из основных признаков платежности указанных в подпункте "а" настоящего пункта;

е) банкноты, имеющие проколы с диаметром отверстий не более 0,5 мм;

ж) денежные знаки, объявленные центральным (национальным) банком-эмитентом соответствующего иностранного государства к их изъятию из обращения до объявленной им даты включительно.

После даты изъятия денежных знаков из обращения, указанные денежные знаки объявляются центральным (национальным) банком-эмитентом неплатежными и принимаются ею только для обмена.

Дата изъятия из обращения денежных знаков, объявленная центральным (национальным) банком-эмитентом соответствующего иностранного государства, указывается в информационном сообщении Национального банка Таджикистана. Национальный банк Таджикистана информирует кредитные финансовые организации об изменениях в налично-денежном обращении иностранных государств.

2. Иностранные валюты (денежные знаки - банкноты, казначейские

билеты) признаются неплатёжными с учётом следующих оснований:

а) разорванные на части и склеенные;

б) не сохранившие основных признаков платёжности; в) изменившие первоначальную окраску или обесцвеченные;

г) обожжённые или прожжённые;

д) залитые полностью или в значительной степени краской, чернилами, маслом;

е) подвергнутые воздействию химических реактивов, приведших к свечению бумаги в ультрафиолетовых лучах;

ж) имеющие значительные повреждения умышленного характера (изменены основные рисунки, в частности портреты людей, удалена защитная нить, наличие значительных надписей, в том числе видимых в ультрафиолетовых лучах);

з) изменившиеся геометрические размеры более чем, на 3 мм как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения;

и) денежные знаки, изъятые из обращения, после даты, объявленной центральным (национальным) банком–эмитентом соответствующего иностранного государства, как находящиеся в обращении.

3. По возможности неплатёжные денежные знаки иностранного государства могут быть заменены на платёжные денежные знаки того же иностранного государства или на сомони, при условии взимания комиссионных.

Приложение №2 к Инструкции № 211

"О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой"

Журнал

регистрации обменных операций с наличной иностранной валютой в _____

(наименование уполномоченного банка, филиала их учреждений)

Начато: " _____ " _____ 20__ г.

П/н и дата осуществлени я операции	Код вида операции	Курс (кросс- курс) операции	Наличные денежные средства						Ф.И.О. физическог о лица	Паспорт, серия номер	Примечани е
			принято			выдано					
			код принятой валюты	наименование	сумма	код выданной валюты	наименование	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07.07.2015											
1	01	6,5200	840	долл. США	100,00	972	сомони	652,00			
2	01	7,1484	978	евро	100,00	972	сомони	714,84			
3	02	0,1154	972	сомони	115,40	810	росс. рубль	1000,9			
4	03	56,4900	810	росс. рубль	10 000	840	долл. США	177,02			

Примечание: 1. Во 2 столбце цифрами обозначены:

- 01 - операция покупки наличной иностранной валюты за национальную валюту (сомони);
- 02 - операция продажи наличной иностранной валюты за национальную валюту (сомони);
- 03 - операция обмена (конверсии) двух иностранных валют.

2. В 3 столбце указываются курс сделки покупки продажи иностранной валюты за сомони и кросс-курсы обмена двух иностранных валют.

3. В 4 и 7 столбце указываются коды валют, участвующих в обменной операции, согласно классификации ISO.

Приложение №3 к Инструкции № 211
"О порядке осуществления обменных операций с иностранной валютой"

Наименование уполномоченного банка: _____
Регистрационный номер №: _____
Адрес: _____

Наименование учреждения : _____
Регистрационный номер №: _____
Адрес: _____

Документ, подтверждающий осуществление обменной операции

Дата: _____ Время: _____

Наименование операции: Покупка наличной иностранной валюты за наличную национальную валюту

Ф.И.О. физического лица: _____ Паспорт: серия _____ номер № _____

№ п/п	Код вида операции*	Курс (кросс-курс) операции	Наличные денежные средства					
			принято			выдано		
			код принятой валюты	наименование	сумма	код выданной валюты	наименование	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01	6,5200	840	долл. США	100,00	972	сомони	652,00
2	01	7,1484	978	евро	100,00	972	сомони	714,84
3	02	0,1154	972	сомони	115,40	810	росс. рубль	1000,9
4	03	56,4900	810	росс. рубль	10 000	840	долл. США	177,02

- * 01 - операция покупки наличной иностранной валюты за национальную валюту (сомони)
02 - операция продажи наличной иностранной валюты за национальную валюту (сомони)
03 - операция обмена (конверсия) двух иностранных валют

Кассир: _____

(подпись)

(Ф.И.О.)